**SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**
**SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN**
**DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS MASIVO**
**DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO**
915-SDF-2014
233-279- 228-2014
77314612992

**AUTORIZA A LAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, COMO RECEPTORAS DE ALIMENTOS CUYA COMERCIALIZACIÓN SEA INVIABLE.**

**SANTIAGO, 10 de noviembre de 2014.-**

Hoy se ha resuelto lo que sigue:

**RESOLUCIÓN EX. SII Nº _104.-___/**

**VISTOS:**

Las facultades que me confieren los artículos 1° y 7° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el D.F.L. Nº 7, de 1980 del Ministerio de Hacienda; lo establecido en el artículo 6°, letra A), Nº 1, del D.L. Nº 830, de 1974; sobre Código Tributario, lo establecido en el artículo 31° Nº 3, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del D.L. 824, de 1974; lo señalado en los artículos 8°, letra d) y 79° de la Ley sobre Impuesto a la Ventas y Servicios, D.L. N° 825, de 1974; lo establecido en la Ley N° 19.638, publicada en el Diario Oficial con fecha 14.10.1999; lo establecido en la Ley N° 20.500, publicada en el Diario Oficial con fecha 16.02.2011; las instrucciones contenidas en la Resolución Ex. SII N° 45, de fecha 01.09.2003; las instrucciones contenidas en las Circulares Nº 3, de 1992 y N° 54, de 2009; y Resolución Ex. SII N° 59, de fecha 20.06.2014.

**CONSIDERANDO:**

1° Que, mediante la Circular Nº 54, de 02 de octubre de 2009, publicada en el Diario Oficial el 9 de octubre de 2009, se impartieron instrucciones sobre castigo de alimentos cuya comercialización se ha vuelto inviable;

2° Que, de conformidad a lo establecido en el resolutivo 6° de la Resolución Ex. SII Nº 59, del 20 de junio de 2014, publicada en el Diario Oficial de 27 de junio de 2014, el Director ha delegado en el Subdirector de Fiscalización, la facultad establecida en el artículo 31° Nº 3 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en concordancia con el artículo 8° letra d) y 79° de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios;

3° Que, de conformidad a lo establecido en la Resolución citada en el considerando precedente, el ejercicio de dicha facultad delegada permite autorizar a Instituciones sin Fines de Lucro como Receptoras de Alimentos, cuya Comercialización sea Inviable, siempre que cumplan en forma íntegra los requisitos señalados en los Resolutivos Nº 1 y 2.

4° Que, la Resolución Ex. SII Nº 59, de 2014; que reemplazó a la Resolución Ex. SII N° 129 de 06 de agosto de 2010, agregó como nuevos requisitos poseer Inicio de Actividades vigentes y un buen comportamiento tributario.

5° Que, la Institución ha solicitado el otorgamiento de la autorización para ser receptora de alimentos cuya comercialización sea inviable para entregarlos a título gratuito a personas de escasos recursos;

6° Que, teniendo presente el contenido del informe, evacuado por la Directora Regional de la XIII Dirección Regional Metropolitana Santiago Centro y el Jefe de Departamento Plataforma de Atención y Asistencia de la VIII Dirección Regional Concepción.

**SE RESUELVE:**

1° Autoriza como Instituciones Receptoras de Alimentos cuya Comercialización sea Inviable, a las entidades que se individualiza a continuación:

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | ROL ÚNICO TRIBUTARIO |
|---|---|
| Fundación Internacional María Luisa de Moreno | 65.067.527-4 |
| Centro Abierto Hermanos en Cristo | 71.778.300-K |
| Organización No Gubernamental de Desarrollo Padre Luis Amigo | 65.076.983-K |

En la oficina virtual del SII en Internet, se podrá consultar la nómina de Instituciones sin Fines de Lucro Distribuidoras y Receptoras de Alimentos, cuya Comercialización sea Inviable, autorizadas para recibir alimentos para su entrega en forma gratuita a personas de escasos recursos.

2° Las instituciones autorizadas de acuerdo al resolutivo anterior, deberá cumplir lo establecido en la Resolución Ex. SII Nº 59, de 2014.

3° El incumplimiento de las obligaciones que establece esta Resolución, será sancionado de conformidad a lo establecido en el artículo 109 del Código Tributario.

4° La presente resolución entrará en vigencia a contar de la publicación, en extracto, en el Diario Oficial.

**“POR ORDEN DEL DIRECTOR”.**

**(Fdo.) VÍCTOR VILLALÓN MÉNDEZ**
**SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN**

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y demás fines.

RCC/MLS/cfc /mdt
**DISTRIBUCIÓN:**
- Diario Oficial (Extracto)
- Boletín
- Internet